副　本

令和６年（ワ）第１８４７号　損害賠償請求事件（国賠）

原告　越川雅史

被告　村越祐民、市川市

第７準備書面

令和８年６月２６日

千葉地方裁判所民事第３部合議４係　御中

原告訴訟代理人弁護士　　荒　木　謙　人

第１　被告市川市・被告村越は、原告のパワハラ行為を裏付ける音声・動画データを何ら有しておらず、職員に対する事前の聞き取り調査、会議議事録、弁護士との面談記録等も一切存在していないこと

１　原告は、被告市川市に対し、令和３年９月６日付公文書公開請求をしたところ、被告市川市は、被告村越の名前で、同月１６日付「市川市公文書公開請求拒否（文書不存在）決定通知書」（市川第 20210906-0288 号）を交付した（甲４１：市川市公文書公開請求拒否（文書不存在）決定通知書）。

同文書においては、原告のパワーハラスメントにかかる次の各資料につき、いずれも「文書不存在」と決定し、これを原告に通知している。

そして、「文書不存在」の理由としては、「職務上作成も取得もしておらず、文書が存在しないため。」と明記されている。

①　裏付け根拠となった音声データ

②　裏付け根拠となった動画データ

③　パワハラ認定に至る聞き取り調査記録

④　パワハラ認定に至る会議議事録

⑤　パワハラ認定に至る弁護士との面談記録・意見書等

⑥　内部通報制度の記録

⑦　健康経営担当室への相談記録

⑧　行政対象暴力担当室への相談記録

2　上記①ないし⑧は、いずれも、原告によるパワーハラスメント行為の存在を裏付けるにあたって中核となる客観的資料にほかならない。

にもかかわらず、甲６・７の各文書の公開がされた後、わずか２週間程度の同年９月１６日の時点において、被告村越自身が、これらの資料につき「職務上作成も取得もしておらず、文書が存在しない」ことを、市川市長たる被告村越が、自らの名義で決定し、原告に対して通知している。

したがって、原告のパワハラ行為を裏付ける客観的証拠は、当時から何ら存在しておらず、パワハラ行為はでっち上げであったことが明らかである。

第２　被告市川市の不法行為で原告に発生した損害額について

原告が不法行為一覧表として teams 上にアップロードした番号１ないし７記載の各不法行為（以下それぞれ「番号」１～７とする。）および訴えの変更申立書第２・３(６)（以下「(６)」とする。）の各不法行為により原告が被った損害額は、以下のとおりである。

項目	慰謝料	弁護士費用	小計
番号１	200 万円	20 万円	220 万円
番号２	200 万円	20 万円	220 万円
(６)	100 万円	10 万円	110 万円

番号３	80 万円	8 万円	88 万円
番号４	80 万円	8 万円	88 万円
番号５	80 万円	8 万円	88 万円
番号６	80 万円	8 万円	88 万円
番号７	80 万円	8 万円	88 万円
合計	900 万円	90 万円	990 万円

番号１および２の内容は、本件パワハラ騒動の中核をなすものであり、その後原告による市川市職員に対するパワハラ行為があった旨の捏造された事実が、テレビ・新聞・インターネット等を通じて全国的に広く報道されるに至った（甲１、２－１、２－２、１０）。

そのため、番号１および２は、（６）および番号３以下の被告市川市による不法行為よりも慰謝料は高額になり、その金額は、それぞれ２００万円を下回ることはない。

第３　公表行為に対する国家賠償法上の違法性判断基準および損害額の認定

１　はじめに

本項目では、被告市川市の第２準備書面２４頁以下における裁量権の逸脱・濫用の主張に対する反論、および本書面第２に記載する損害額の主張が妥当であることを主張する。

（なお、同書面２４頁以下の被告市川市の主張については、争う。被告市川市の名誉毀損行為に対する原告の反論は、teams 上にアップロードしている不法行為一覧表記載のとおりである。）

行政機関の公表行為については、それが特定人の名誉・信用を毀損するものである

場合には、国家賠償法１条１項上の違法となり得るのであって、その違法性の判断基準は、後述する裁判例によって明確に示されている。

そして、本件公表行為は、被告市川市が議会において認めた事実に照らしても、当該基準にいう「正当な目的のための相当な手段」とは到底いえず、違法であることが明らかである。

２　参照すべき裁判例

行政機関がその職務として行った公表行為が、特定人の社会的評価を低下させる内容であった場合における違法性の判断基準については、大阪地判平成１４年３月１５日判時１７８３号９７頁（甲４２：大阪地方裁判所平成１４年３月１５日判決（判例時報１７８３号９７頁）抜粋、以下「平成１４年大阪地裁判決」という。）が、これを正面から判示している。

同判決は、いわゆるO—１５７による集団食中毒（堺市学童集団下痢症）について、厚生大臣（当時）が記者会見等により、特定の生産施設から出荷されたカイワレ大根が原因食材である可能性が高い旨を公表した行為が、当該生産施設を経営する私人の名誉・信用を毀損する違法な行為に当たるとして、慰謝料５００万円を認定し、国家賠償法１条１項に基づく国の損害賠償責任を認めた事案に関するものである。

３　違法性判断の枠組み（比較衡量）

平成１４年大阪地裁判決は、公表行為の違法性判断の枠組みについて、次のとおり判示する。

「本件各報告の公表が原告の名誉・信用を毀損する違法なものかどうかを判断するに当たっては、公表の目的の正当性をまず吟味すべきであるし、次に、公表内容の性質、その真実性、公表方法・態様、公表の必要性と緊急性等を踏まえて、本件各報告を公表することが真に必要であったかを検討しなければならない。その際、公表することによる利益と公表することによる不利益を比較衡量し、その公表が正当な目的のため

の相当な手段といえるかどうかを判断すべきである。」（同・４９頁）。

そして、同判決は、「公表行為に正当な目的があり、かつ相当な方法・態様において行われたと認められる場合には、それにより原告の社会的評価が低下することがあったとしても、違法な名誉・信用毀損行為にはならない」が、「逆に、公表行為が違法又は不当な目的のもとに行われたか、あるいはその方法・態様が目的達成のための手段としての相当性を欠く場合には、違法な名誉・信用毀損行為として国賠法一条一項に基づく被告の賠償責任が発生する」と判示する（同・４９頁）。

したがって、たとえ公表に正当な目的があったとしても、その方法・態様が目的達成のための手段としての相当性を欠く場合には、当該公表行為は違法となる。

４　公務員の公表行為に求められる注意義務

平成１４年大阪地裁判決は、公務員が職務として行う公表行為について、「それが及ぼす影響の重大性からして、表現内容に十分に配慮する必要があるのはもちろんのこと、公表の時期や場所、方法といった事柄についても細心の注意を払う義務がある」（同・４６頁）と判示し、私人による表現行為とは異なる高度の注意義務が課されることを明らかにしている。

５　手続保障の精神の尊重

さらに、平成１４年大阪地裁判決は、行政手続法や情報公開法所定の手続が直接適用されない場面においても、公表の対象とされる私人に対する手続保障の精神が尊重されなければならないことを、次のとおり判示している。

「自分にとって不利益な情報を行政機関によって一方的に開示されるという点では利益状況は全く同じであるから、方法・態様の相当性を検討する際には、手続保障の精神も尊重されなければならない」（同・４９頁）

そして、同判決は、当該事案において、公表の対象とされた私人に「反論の機会も一切与えることなく」（同・７９頁）公表が行われたことを、公表の方法・態様が相

当性を欠くと判断する重要な事情として摘示している。

6　市議会議員である原告に対しても、平成１４年大阪地裁判決の趣旨が及ぶこと

そして、平成１４年大阪地裁判決の趣旨は、市議会議員である原告に対しても、当然に当てはまるものである。

第一に、平成１４年大阪地裁判決が示した違法性判断基準は、行政機関による公表行為それ自体の適否を問題とするものであって、その判断枠組み（公表の目的の正当性および方法・態様の相当性に係る比較衡量）は、公表の対象とされた者が私人であるか公人であるかによって左右されることに言及していない。

同判決が手続保障の精神の尊重を求めた根拠は、「自分にとって不利益な情報を行政機関によって一方的に開示される」という利益状況にあるところ、かかる利益状況は、公表の対象が市議会議員であっても何ら異なるものではない。したがって、同判決の趣旨は、対象者の地位のいかんを問わず妥当するものと解される。

第二に、公人がその公的活動に関して私人よりも広い範囲の批判・論評を甘受すべきものとされるのは、あくまで真実である事実を前提とした意見ないし論評（公正な論評）に関してであって、行政機関が、客観的証拠を欠いたまま、かつ対象者に弁明・反論の機会を一切与えることなく、虚偽の事実を断定的に公表することまでをも許容する趣旨ではない。

本件公表行為は、前記のとおり、真実でない前提事実につき、客観的証拠も対象者の反論の機会もないまま、原告がパワーハラスメント行為を行ったという虚偽の事実を断定的に公表したものであって、原告が公人であることは、かかる公表行為の違法性を何ら阻却しない。

第三に、地方自治法は、執行機関である市長と議事機関である市議会（その構成員である市議会議員）とを、それぞれ住民の直接選挙によって選出される独立対等の機関とし、両者が相互に牽制し合う二元代表制を採用している。

原告は、市議会議員として、市長および副市長に対する質問・追及という正当な議

会活動を行っていたものであるところ、執行機関の長である被告村越が、これに対抗する立場にある原告を、客観的証拠もないまま「パワーハラスメントを行った者」と断定して公表することは、二元代表制の趣旨に照らしても重大な問題をはらむものである。

そして、行政機関とこれに対峙する一個人との間に存する力の格差、すなわち、平成１４年大阪地裁判決が手続保障の精神の尊重を求めた基礎となる事情は、執行機関がその監視・牽制の対象たる議事機関の構成員に対し公表を行う本件においては、むしろ一層顕著に存在する。

したがって、平成１４年大阪地裁判決の趣旨は、市議会議員である原告に対しても妥当し、その公表の方法・態様の相当性は、より厳格に判断されるべきである。

７　被告市川市の「行政処分ではない」との反論が失当であること

被告市川市は、最判平成１８年２月７日民集６０巻２号４０１頁等における裁量権の逸脱・濫用に係る判示は「行政処分に関するものであり、行政処分以外の行為に関して争われている本件について適用されるか否かを判断していない」旨を、繰り返し述べる（第２準備書面２５頁ウ（ア）、２８頁エ（ア）、３１頁（カ）等）。

しかし、平成１４年大阪地裁判決が示すとおり、行政機関による公表行為もまた国家賠償法１条１項上違法となり得るのであり、その違法性は、公表の目的の正当性および方法・態様の相当性に係る比較衡量によって判断される。

したがって、被告市川市の本件反論は、原告が主張する違法性の判断枠組みを正解しないものであって、失当である。

８　本件公表行為が「正当な目的のための相当な手段」といえず違法であること

本件公表行為（被告村越が市川市長として行った令和３年８月２４日の記者会見ならびに甲６および甲７の各文書の公開）について、判断基準を当てはめると、本件公表行為は、その方法・態様において目的達成のための手段としての相当性を著しく欠

くものであり、国家賠償法１条１項上違法であることが明らかである。

しかも、これらの相当性を欠く事情は、いずれも被告ら自身が市川市議会において認めた事実によって基礎づけられる。

（１）公表内容（前提事実）が真実でないこと

令和４年６月市川市議会定例会において、当時の副市長である大津氏は、「退職した職員、病気休暇を取得した職員、不眠や高血圧などの薬を服用している職員はおりませんでした。また、刑事事件として告訴するような言動も承知しておりません。このような誇張のあったことについては、訂正することに時間をかけてしまい御迷惑をおかけしてしまいました。」と発言した（甲４）。被告市川市は、かかる大津氏の発言の事実を認めている（第２準備書面・３０頁（エ））。

かかる発言は、本件公表行為の前提とされた事実、すなわち、原告の行為によって退職した職員・病気休暇を取得した職員・服薬する職員が存在し、又は刑事事件として告訴するような言動があったという事実が、いずれも存在しなかったことを、被告市川市自身が認めたものにほかならない。

被告市川市は、原告の「上記の事実は存在していなかったことを認めた」との主張の趣旨が不明である旨述べるが（第２準備書面・３０頁（エ））、上記発言の文言に照らせば、その趣旨が、本件公表の前提事実の不存在の自認にあることは明白である。

公表内容の真実性は、前記判断基準において相当性を基礎づける中核的要素であるところ、本件においては、その前提事実が真実でなかったことを被告自身が認めている。

したがって、本件公表行為の相当性は、この一点をもってしても認められないことが明らかである。

（２）明確な客観的証拠を欠く公表であったこと

令和４年６月市川市議会定例会において、当時の総務部長である植草氏は、「パワーハラスメントの認定に当たっては明確な証拠に基づくことが不可欠であり、職員か

らの単なる申告や職員に対する確認だけでなく、録音データや録画データ、あるいは日時を記したその都度のメモや記録などの詳細な証拠が求められるものですが、裏づけとなる客観的な証拠はございませんでした。」と発言し、さらに、「職員の申告とその確認のみをもってパワーハラスメントがあったと公表をしたものであります。」、「極めて不適切でございました。改めておわびを申し上げます。」と発言した（甲４）。被告市川市は、これらの植草氏の発言の事実を認めている（第２準備書面・２９頁（ウ））。

すなわち、被告市川市は、パワーハラスメントの認定には明確な客観的証拠が不可欠であると認識していながら、そのような客観的証拠を欠いたまま、職員の申告とその確認のみをもって本件公表に及んだことを自認している。

公表内容の真実性を担保すべき客観的証拠を欠いたままされた本件公表行為は、その方法・態様において相当性を欠く。

（３）申告が自発的でない形で作出されたものであること

植草氏は、本件公表の根拠とされた職員の申告について、「越川議員と職員との間における答弁調整時等のやり取りや出来事のみを議員のパワーハラスメントとして申告するよう理事者側から求めたものであります。」「その結果、自発的ではない形で、当初７人、その後２人の計９人の職員から申告がなされ、この申告に基づき、越川議員のパワーハラスメントを断定し」公表した旨を発言し（甲４）、令和４年９月市川市議会定例会においても同旨の発言をした（甲５）。

被告市川市は、これらの植草氏の発言の事実を認めている（第２準備書面・３０、３１頁（オ）（カ））。

被告市川市は、本件公表の根拠とされた職員９名の申告に誤りはなく、原告のパワーハラスメント行為が一切なかったと認めたものではない旨を繰り返す（第２準備書面２６頁、３１頁、３３頁等）。

しかし、当該申告は、その対象が「答弁調整時等のやり取りや出来事のみ」とされ、

かつ理事者側からの求めに応じて「自発的ではない形で」されたものであることを、被告市川市自身が認めている。

このような態様で作出された申告は、原告によるパワーハラスメント行為の存在という公表内容の真実性を基礎づけ得るものではない。

被告市川市がなお当該申告に固執することは、かえって、客観的証拠を欠いたまま作出された申告のみに依拠して本件公表が行われたという、本件公表行為の相当性の欠如を裏づけるものというほかない。

（４）原告に対する反論・弁明の機会が一切付与されなかったこと

植草氏は、「越川議員に対する事実確認や越川議員による弁明や反論の機会の確保という手続保証をすることも事柄の性質上必須であったと考えますが、行いませんでした。」と発言した（甲４）。被告市川市は、この植草氏の発言の事実を認めている（第２準備書面・２９頁（ウ））。

すなわち、被告市川市は、本件のような事案においては、対象者である原告に対する事実確認ならびに原告による弁明および反論の機会の確保が事柄の性質上必須であったと認識していながら、これを一切行わないまま本件公表に及んだことを自認している。

平成１４年大阪地裁判決は、行政手続法等所定の手続が直接適用されない場面においても、一方的に不利益な情報を開示される私人の利益状況は不利益処分の場合と同じであるとして、方法・態様の相当性を検討するに当たり手続保障の精神が尊重されなければならないと判示し、対象者に反論の機会を一切与えなかったことを、公表の相当性を欠くと判断する重要な事情とした。

本件においては、被告市川市自身が、原告に対する弁明・反論の機会の確保が必須であったと認識しながらこれを怠ったことを認めているのであって、本件公表行為が方法・態様の相当性を欠くことは明らかである。

（５）小括

以上のとおり、本件公表行為は、①前提事実が真実でなく、②これを担保すべき明確な客観的証拠を欠き、③根拠とされた申告も自発的でない形で作出されたものであり、④しかも対象者である原告に対する弁明・反論の機会が一切付与されなかったものである。

これらの事情は、いずれも被告ら自身が市川市議会において認めた事実によって基礎づけられる。

したがって、被告市川市による本件公表行為は、その目的の正当性を論ずるまでもなく、その方法・態様において目的達成のための手段としての相当性を著しく欠くものであり、平成１４年大阪地裁判決が示す判断基準に照らし、国家賠償法１条１項上違法であることが明らかである。

また、平成１４年大阪地裁判決は、行政機関が自らの調査結果に基づいて行った公表（事実を捏造したものではない公表）についてすら、その方法・態様が相当性を欠くとして、慰謝料５００万円を認定している。

本件公表行為は、被告市川市がパワーハラスメント行為を捏造したうえでこれを公表したものであって、その行為態様の悪質性において同判決の事案を大きく上回るものである。

したがって、本訴訟の原告については、少なくとも本書面第２に記載する損害額（９９０万円）が発生していると解するのが妥当である。

９　被告市川市の個別の主張に対する反論

（１）行政手続法の不適用に対して

被告市川市は、本件公表行為が行政手続法２条４号の「処分」に当たらないことから同法の適用はなく、原告の「事前に聴聞や弁明の機会を付与するべき義務があった」との主張には理由がない旨を主張する。

しかし、平成１４年大阪地裁判決は、一方的に不利益な情報を開示される私人の利

益状況は、不利益処分の場合と同じであるとして、公表の方法・態様の相当性を判断するにあたって、手続保障の精神が尊重されなければならないと判示している。

そして、本件においては、被告市川市自身が、原告に対する弁明・反論の機会の確保が事柄の性質上必須であったと認識しながらこれを行わなかったことを認めている（甲４）。被告市川市の反論は、原告の主張の前提を正解しないものであって、失当である。

（２）比例原則違反に対して

被告市川市は、甲６の文書が市川市議会議長に対して提出されたものであって広く一般に公開したものではないなどとして、比例原則違反をいう原告の主張を争う。

行政行為の必要性とこれによる私人の不利益との権衡は、前記判断基準にいう「公表することによる利益と公表することによる不利益の比較衡量」に包含されるものである。

本件において、甲６の文書の最初の提出先は、市川市議会議長であるものの、提出すれば公文書として扱われる。仮にマスコミが議会事務局に求めれば、資料提供するのであって、実際にテレビでも資料を公開されていた。

また、公文書公開請求の対象になるものであって、誰でも閲覧可能な状況に置かれていた。

さらに、被告村越は、令和３年８月２４日の記者会見において、原告が市川市職員に対しパワハラ行為を行った旨をマスコミに対して公表しており（被告第２準備書面２７頁（ウ））、その結果、当該事実は、テレビ・新聞・インターネット等を通じて全国的に広く報道されるに至った（甲１、２－１、２－２、１０）。

以上を踏まえると、本件公表は、真実でない前提事実につき、客観的証拠も対象者の反論の機会もないままされたものであって、これによって原告に生じた名誉・信用に係る重大な不利益に見合うだけの必要性・相当性を基礎づける具体的事情は存しない。

（３）目的・動機違反に対して

被告市川市は、最大判昭和４２年５月２４日民集２１巻５号１０４３頁および最判昭和４８年９月１４日民集２７巻８号９２５頁を引用しつつ、本件公表が原告の名誉を貶める目的で行われたとの原告の主張を争う。

しかし、平成１４年大阪地裁判決における判断基準に従えば、公表の方法・態様が目的達成のための手段としての相当性を欠く場合には、目的の正当性の有無にかかわらず当該公表行為は違法となる。

本件においては、本件公表行為がその方法・態様において著しく相当性を欠くことが、被告市川市自身が認める事実によって基礎づけられるのであるから、目的の正当性を論ずるまでもなく、本件公表行為は違法である。

１０　小括

以上のとおり、平成１４年大阪地裁判決に照らせば、本件公表行為は、その方法・態様において目的達成のための手段としての相当性を著しく欠くものであり、国家賠償法１条１項上違法である。

そして、その相当性を欠く事情は、いずれも被告ら自身が市川市議会において認めた事実によって基礎づけられている。

よって、被告市川市の本件反論はいずれも理由がなく、本件公表行為について被告市川市の国家賠償法１条１項に基づく責任が認められるべきである。また、本件公表行為によって原告に生じた損害額は、前記のとおり、本書面第２に記載する金額が相当である。

第４　被告村越の準備書面に対する反論

１　摘示事実の認定範囲および背景事情に関する被告村越の主張（第１０準備書面・第３、第１３準備書面・第２）について

（１）背景事情を作出・流布したのは被告村越自身であること

ア　被告村越は、原告が援用する各報道のうち、甲１０は本件投稿（令和４年４月２日）の後の報道であり、その余の報道（甲１、２－１、２－２）は、本件投稿に約７か月先行する報道であるから、いずれも本件投稿当時の一般の読者の認識を形成し得ない旨主張する。

しかし、本件投稿にいう「悪質なパワハラ」が、退職者・病気休暇取得者・服薬者が生じるほどの重大なパワハラを指すものとして一般の読者に受け取られたのは、被告村越自身が、市川市長として、令和３年８月２４日の定例記者会見（乙Ｂ２）を開き、公文書である「申入書」（甲６、乙Ａ１７）および「主な内容」（甲７）において退職者・病気休暇取得者・服薬者の存在を大々的に公表し、これをテレビ・新聞等を通じて全国的に報道させていたという、被告村越自身が作出した背景事情によるものである。

これらの記者会見および公文書の公表は、いずれも本件投稿に先行する。被告村越自身が市政のトップとして全国的に流布させた当該背景事情が、約７か月の経過によって一般の読者の念頭から当然に失われると解すべき理由はない。

むしろ、被告村越は、本件投稿においても原告の氏名（「越川議員」）を明示し、「悪質なパワハラ」が現に存在することを断定的記述により摘示しているのであって、当該投稿に接した一般の読者が、被告村越自身が先行して公表していた上記内容を想起することは、ごく自然である。

したがって、本件投稿の摘示事実が退職者等の存在を含む具体的内容に及ぶとの原告の主張は、被告村越自身が作出した客観的状況を前提とするものであって、何ら「拡張解釈」ではない。

イ　なお、原告が甲１０を援用することができることについては、判例上も明らかである。

判例によると、摘示された事実の重要部分の真実性は、事実審の口頭弁論終結時を基準として判断され、行為時点後に生じた証拠を考慮することも許される（最判平成１４年１月２９日　裁判集民２０５号２３３頁参照）。

原告は、甲１０を本件投稿時点における一般の読者の認識を立証するためにのみ援用するものではなく、本件パワーハラスメント問題が理事者主導の捏造であったこと、とりわけ申告した職員自身が「『書け』って言われたら書くしかない」旨を述べていたことを示すために援用するものである。

この点は、被告村越自身が、第１０準備書面・第４の６において、本件投稿後に生じた事象をも真実性の判断資料とすべき旨主張するところと同一の理（被告村越にとっては自己に有利な後行事実を、原告にとっては自己に有利な後行事実を、いずれも考慮し得る。）であって、被告村越が自己に有利な後行事実のみを援用し、原告に有利な後行事実（甲１０）を排斥することは、一貫性を欠く。

（２）いわゆる「対抗言論」の法理は、本件に適用されないこと

被告村越は、原告が公職者であり自らの発信手段を有していたことから、対抗言論が機能しており、本件投稿の違法性は否定され又は減殺される旨主張する（第１０準備書面・第７の４、第１３準備書面・第２の４）。

しかしながら、そもそも対抗言論の法理は、当事者が相互に対等な立場で意見ないし論評を応酬する場面において妥当し得るにとどまり、事実を断定的に摘示する名誉毀損については、反論の機会があったことをもって、虚偽の事実の摘示が適法となるものではない。

この点、本件投稿は、市川市長という行政のトップにあった被告村越が、公文書および定例記者会見を通じて、原告について「悪質なパワハラ」が現に存在する旨を一方的かつ断定的に摘示したものであったことから、一般的に考えれば、「情報の信頼性が高い」ものとみなされ、かつ、テレビ・新聞等を通じて全国的に報道されるなど「社会的影響も大きかった」ことから、原告がこれに一個人として言論を以て対抗していくことには自ずと限界があることは論を俟たない。

なお、それでも原告は、本件事案が公表された直後に開催された令和３年市川市議会９月定例会において、自ら本件事案に関する質問を通告し、真相究明を試みたほか、

マスコミの取材にもすべて応じるなど可能な限りの対応をしてきたものである。

しかしながら、被告村越はこの間一貫して、「いつ、どこで、誰に対して、どのような態様で」パワハラ行為が行われたかという基本的事実（５Ｗ１Ｈ）を全く示さなかったのであり、そのような状況において、原告はやってもいない行為を証明しないといけないという、いわゆる悪魔の証明を求められ続けていたのである。

このような経緯を踏まえれば、そもそも本件は対抗言論の法理が適用される場面ではなく、かかる被告村越の主張は失当である。

２　本件パワーハラスメント問題が理事者主導の捏造であり、申告内容に真実性がないこと（第１０準備書面・第４、第１２準備書面・第６、第１３準備書面・第５、６）

（１）申告の作出経緯と申告内容の真実性は不可分であること

被告村越は、申告がいかなる経緯で顕在化したかという問題と、申告内容が事実に基づくか否かという問題とは論理的に別個であり、申告を促す過程が存在したことをもって直ちに申告内容が虚偽であるとはいえない旨主張する。

しかし、本件において問題とされているのは、単に「申告を促した」という程度の事情ではない。

当時の理事者（被告村越、笠原氏、大津氏、佐野氏）が、原告のみを狙い撃ちにする意図のもと、職員に対し「議員も対象だ」「総務、企画、財政はあるはずだ」と迫り、使用目的も告げずに記載させ、さらに客観的事実と異なる「退職者」「病気休暇取得者」「服薬者」といった事項を一覧表へ追記させたという、申告それ自体を作出・誇張した事実である（乙Ａ１３、Ａ２１、Ｂ２５）。

山室氏の陳述書（乙Ａ１３）によれば、山室氏自身が「記載する事項がない」と伝えていたにもかかわらず、笠原氏・佐野氏の圧力により書かされたものである。

さらに、①アンケートの素案には退職者等の記載が全くなかったにもかかわらず、笠原氏からの指示により当該事項が一覧表に追記されたこと、②服薬者については、

笠原氏がアンケートの記述の修正を指示している過程において、山室氏が高血圧の薬を常用していることをたまたま知ったにすぎず、山室自身が因果関係（ないし相関関係）を何ら認識していないにもかかわらず、これを記載するよう指示したこと、③「にらまれた」を「威嚇するようににらみつけられた」へ、「怒鳴られた」を「激しく怒鳴られた」へと、意図的に強い表現に修正させられたことが、具体的に記載されている。

このように、本件における「申告」は、理事者が作出・追記・誇張した産物そのものであるから、その作出経緯は、申告内容が原告の現実の言動を裏付ける独立した証拠たり得ないことを直接基礎づけるものである。

したがって、申告を促す過程が存在したことをもって直ちに申告内容が虚偽であるとはいえない旨の被告村越の主張は、何ら意味をなさない主張である。

（２）植草による「確認・認定」（乙Ｂ３４）は真実性を基礎づけないこと

被告村越は、調査を担当した植草氏による各職員への個別の確認および認定（乙Ｂ３４）を、申告内容の真実性の裏付けとして援用する。

（なお、被告村越提出の乙Ｂ３４および乙Ｂ３５は、令和８年６月１９日付け証拠説明書の記載（乙Ｂ３４＝令和３年９月７日議事録、乙Ｂ３５＝令和６年１２月１６日議事録）と、各書証に付された号証の表示とが、逆になっている。本書面における引用は、上記証拠説明書の記載に従って行うこととする。）

しかし、植草氏は、令和４年６月定例会において、当該申告につき「裏づけとなる客観的な証拠はございませんでした」と明確に認めて謝罪し（甲４、５）、かつ、当該申告が「理事者側から求めた」「自発的ではない形」でなされたものであることを公式に答弁している（甲４）。

さらに、植草氏は、これらの経緯につき田中市長から「強く注意」を受けている（甲２１・２頁）。

客観的証拠の不存在を自ら認め、理事者主導による作出の経緯を自認し、市長から

注意を受けた当の調査担当者による令和３年９月時点の「確認・認定」をもって、申告内容の真実性を基礎づけることはできない。

乙Ｂ３４にかかる植草答弁は、その後の同人自身の公式の自認（甲４、５、２１）によって、その前提を失っている。

（３）大津氏の供述（乙Ｂ２７）は、捏造に関与した者による保身にすぎないこと

被告村越は、大津氏が、原告から受けた言動および自ら現認した原告の言動について具体的に供述している旨を援用する（乙Ｂ２７）。

しかし、大津氏は、本件パワーハラスメント問題への関与を被告市川市自身が認めた理事者の一人である。

すなわち、広報室長麻生氏は、令和４年９月２２日の市川市議会において、申告を求めた理事者・幹部について「その全ての方が絡んでいたというふうに認識しております」と答弁し、大津氏の関与を認めた（甲５・６、７頁）。

また、令和５年２月２７日の市議会本会議においても、原告が、申告を求めた理事者・市の幹部とは村越前市長、笠原前副市長、大津前副市長に加えて佐野前企画部長の合計４名であるのかと質問したのに対し、麻生広報室長は、「アンケート作成などの関与につきましては、...当時の企画部長も含めて関与していたものだと認識しております」と答弁し、大津氏を含む理事者の関与を認めた（甲２１・６頁）。

しかも、大津氏自身、令和４年６月２１日の市議会本会議において、「退職した職員、病気休暇を取得した職員、不眠や高血圧などの薬を服用している職員はおりませんでした」と明確に事実の不存在を認めて謝罪している（甲４）。

自らが議会において結果事実の不存在を認めた者が、後に作成した陳述書（乙Ｂ２７）において原告の言動を「現認」した旨を述べることは、自己の従前の公式答弁と矛盾するものであって、捏造に関与した者による自己保身にすぎず、信用性を欠く。

（４）過去のアンケートにおける申告の不存在は、捏造を裏付けること（第１３準備

書面・第６）

被告村越は、平成２７年、２９年、３１年および令和３年３月の各アンケートにおいて原告を名指しする申告が存在しなかったのは、これらが議員を行為者として想定しない一般的なハラスメント調査であり、職員が議員によるパワハラを自発的に申告することは構造的に困難であったからにすぎない旨主張し、笠原氏の供述（乙Ｂ３３）を援用する。

しかし、令和４年２月定例会において、植草氏は、「平成３１年の調査で、越川市議からパワーハラスメントを受けたという回答はございませんでした」「越川市議本人や親族等に便宜を図るように強要されましたとか、周囲の関係者や特定の業者に仕事を受注されるように不当な圧力をかけられたという回答もございませんでした」と明確に答弁している（甲１８・１頁）。

被告村越のいう「構造的困難」論は、何ら客観的根拠を伴わない事後的な説明にすぎず、令和３年４月のアンケートに至って初めて原告を名指しする申告が顕在化した理由を説明するものではない。

当該申告が顕在化したのは、まさに、原告と被告村越との間でテスラ公用車導入問題および市長室シャワー室設置問題等をめぐる政治的対立が先鋭化した後、理事者が「議員も対象だ」として申告を作出・誘導したからである。

（５）申告人数に関する被告らの主張の不一致（乙Ｂ９）

被告村越は、第１０準備書面において、申告者を「最終的に１１名に及んだ」（乙Ｂ９）とする一方、被告市川市の公式答弁（当初７名、その後２名を加えた計９名）および被告市川市提出証拠（乙Ａ４の１ないし８＝９名分）とは齟齬がある。

被告村越自身、この点について令和８年５月４日付け求釈明申立書により被告市川市に釈明を求めているところであって、被告らの間においてすら、本件パワーハラスメント問題の事実的基礎をなすとされる申告の人数すら一致していない。

かかる不一致は、申告を基礎づける資料の信用性に重大な疑義があることを示すも

のである。

（６）申告内容と原告の公開言動の「符合」（乙Ｂ３０・３１）は、正当な議会活動を示すにすぎないこと

被告村越は、申告者の一人が、原告が新型コロナウイルスワクチン接種の所管部署に対し議員の立場を用いて執拗に情報提供を求めた旨を申告しており（乙Ｂ３０）、これが同時期の原告自身のＴｗｉｔｔｅｒ投稿（乙Ｂ３１）と時期・対象・内容において符合する旨主張する。

しかし、市議会議員が、市民の生命・健康に直接関わるワクチン接種事業について、所管部署に情報提供を求め、又はＳＮＳ上で当該事務に関し発信することは、住民の負託を受けた議員による正当な調査・監視活動であって、何らパワーハラスメントを基礎づけるものではない。

原告の公開された言動と申告内容とが「符合」するという事実は、原告が公開の場で正当な業務を行っていたことを示すにとどまり、これをもって申告内容（パワーハラスメント）の真実性を裏付けることはできない。

むしろ、正当な業務をパワーハラスメントとして申告させたこと自体が、本件における作出・誇張の典型である。

３　本件市川市説明、公文書の撤回および甲２４に関する被告村越の主張（第１０準備書面・第５、第１２準備書面・第４）について

（１）被告市川市が客観的証拠の不存在を認めて謝罪し、公文書を撤回したこと

本件パワーハラスメント問題に関しては、令和４年６月２１日および同年９月２２日の市議会において、被告市川市自身が、結果事実の不存在（甲４）および客観的証拠の不存在（甲４、５）を認めて謝罪した。

また、被告市川市は、令和５年２月、本件パワハラの根拠とされた「申入書」（甲６）および「主な内容」（甲７）を公文書として撤回した（甲８、９、２１）。

摘示事実の根拠とされた公文書が、その作成主体である市自身によって撤回されている以上、当該事実を真実と認めることはできない。

（２）公文書の「撤回」に法令上の根拠がないとの主張は失当であること

被告村越は、令和６年１２月１６日の市議会における蛸島和紀総務部長の答弁（乙Ｂ３５）を援用し、本件の「撤回」は、条例・規程に明記された手続ではないから、申告内容の真実性を否定するものではない旨主張する。

しかし、「撤回」が条例・規程上の用語として定義されているか否かは、本件の結論を何ら左右しない。

重要なのは、被告市川市が、本件パワハラの根拠とされた公文書（甲６、甲７）を公文書として維持し得ないものと判断し、現に撤回したという事実である。

内容が真実であれば、撤回する必要性はないのであって、撤回という事務手続の名称・根拠規定の有無という形式論を持ち出して、申告内容の真実性を否定するものではないとする主張は、失当である。

（３）甲２３、２４は、捏造に関与した者による報道対応にすぎず、公文書撤回の事実を覆さないこと

ア　被告村越は、大津氏が令和４年６月２７日付けで報道機関に対して発出した文書（甲２４）、広報室長麻生氏が株式会社フジテレビジョンに対して発出した同趣旨の文書（甲２３）が、職員申告は事実に基づくものであるとの認識を明示しており、しかもこれらは撤回されていない旨を援用する。

イ　しかし、甲２４、２３は、いずれも本件捏造への関与を被告市川市自身が認め、本件問題が「でっち上げ」であるとの報道がなされる中で、被告市川市側（大津氏・麻生氏）が自らの立場を保持するために報道機関に対して発出した文書であって、自己に有利な内容を述べた利害関係者の弁明にすぎない。

しかも、甲２４の内容は、その作成者である大津自身が令和４年６月２１日の市議

会本会議において結果事実および客観的証拠の不存在を認めて謝罪した公式答弁（「退職した職員、病気休暇を取得した職員、不眠や高血圧などの薬を服用している職員はおりませんでした。また、刑事事件として告訴するような言動も承知しておりません。このような誇張のあったことについては...おわび申し上げます」（甲４））と矛盾するものである。

被告市川市の権威ある立場の表明は、議会における公式答弁および公文書の撤回（甲４、５、８、９、２１）であって、大津氏個人が報道機関に宛てた書面ではない。

被告村越は、大津氏が文書発出後に副市長を退職したこと（乙Ｂ３６）をもって、甲２４の信用性が高い旨主張するが、退職の経緯は様々な評価が可能であって、これにより、甲２４の記載内容の真実性が担保されるものではない。

ウ　なお、甲２４および２３について、被告村越が援用する、「職員申告は事実に基づくものであるとの認識を明示」している、大津氏が文書発出後に副市長を退職したことをもって甲２４の信用性が高いと主張する点については、令和４年７月１２日に開催された市川市議会臨時会における田中市長の以下の発言が参考となる（甲４３：７月臨時会（令和４年７月１２日））。

田中市長は、大津氏が退職した経緯と問われたことに対し、

「６月２７日、大津前副市長は報道機関に宛ててご自身の名前で、職員の申告内容は事実に基づくなどと文書を発表いたしました」

「実は、この発表に至るまで私との話し合いがありましたが、（中略）残念ながら、私の望んでいたことは異なっていた（後略）」

「議員に対して、証拠がなく、そして誇張があったということで、このような問題を提起してはならない、あってはならないというふうに思っています。」

「パワーハラスメントの要件については、“繰り返し”“執拗に”という部分がございますが、それに関しては、私は断定できるものではないというふうに思っているのであります。」（注釈：強調部分は、原告訴訟代理人の加筆によるもの）

「その考えの下で、再度大津前副市長と話し合いをした上で、『お預かりしている辞

職願を受け取ることにします』と申し上げたのが、一連の流れでございました」と答弁している。（注釈：強調部分は、原告訴訟代理人の加筆によるもの）

つまり、田中市長は職員の申告には「証拠がなく」「誇張があった」との認識を示した上で、「このような問題を提起してはならない、あってはならない」「パワーハラスメントを断定できるものではない」と強調しており、大津氏が報道機関に宛てて、「職員の申告内容は事実に基づく」などと発表したことを問題視した結果、大津氏を事実上解任したことを明らかにしている。

よって、「職員申告は事実に基づくものである」との被告村越の援用は、立場を共有する者同士の主観的な主張に過ぎず、大津氏が文書発出後に副市長を退職したことをもって甲２４の信用性が高いと主張する点については、なんら合理性がないと言わざるを得ない。

４　「誇張」論の形成経緯に関する被告村越の主張（第１２準備書面・第５、第１３準備書面・第７）について

被告村越は、原告が依拠する「誇張」論は、原告自身の働きかけを契機として６月３日案（乙Ｂ２３、乙Ａ２０）から事後的に形成されたものであり、原告は当初案がパワハラの存在を事実として前提とするものであったことを正確に理解していた（乙Ｂ２４）にもかかわらず、その形成経過を伏せて結論である６月６日案（乙Ｂ２５、乙Ａ２１）のみを援用している旨主張する。

しかし、被告市川市の本件パワーハラスメント問題に関する見解は、答弁要項案という内部の検討過程ではなく、最終的に議場で述べられた公式答弁、すなわち、結果事実の不存在を認めた大津答弁（甲４）および客観的証拠の不存在を認めた植草答弁（甲４、５）である。

内部の答弁要項案が６月３日案から６月６日案へと変遷した経緯は、これら最終的な公式答弁の内容を左右するものではない。

また、虚偽の事実により名誉を毀損された原告が、当該事実を裏付ける客観的証拠

が存在しないことを指摘し、被告市川市の整理に対して異議を述べたことは、被告市川市の作成主体としての判断に対する正当な働きかけであって、何ら非難されるべきものではない。

原告が乙Ｂ２４のメールにおいて述べたのは、６月３日案の趣旨を確認した上で「これが確定答弁なのでしょうか…？」と疑義を呈したものであって、原告が当該案の前提を是認したことを意味しない。

５　原告による陳述書（乙Ａ１３）等の援用が一貫性を欠くとの主張（第１２準備書面・第３の２、第１３準備書面・第４）について

被告村越は、原告が、被告市川市の理事者を「捏造の首謀者」「共謀者」と位置付けながら、その被告市川市が提出した山室氏による陳述書（乙Ａ１３）を自己の主張の裏付けとして援用することは、恣意的であって一貫性を欠く旨主張する。

しかし、原告の証拠評価には何らの矛盾もない。かかる陳述書は、被告市川市自身が提出した証拠であり、原告が援用する部分は、提出主体である被告市川市の利益に反する自認（理事者主導による追記・誇張の事実）にほかならない。

当該自認は、提出主体にとって不利益な内容であるがゆえに、高度の信用性を有する。提出主体に不利益な部分を信用し、自己に有利な弁解部分を排斥することは、証拠評価として何ら恣意的でなく、むしろ合理的である。

さらに、山室氏による陳述書は、複数の職員が原告の言動について自発的に申告したという被告村越の前提を裏付けるものではない。

同陳述書は、山室氏自身が「記載する事項がない」と伝えていたにもかかわらず、笠原氏・佐野氏の圧力により書かされ、退職者等の虚偽事項が追記されたことを述べるものであって、申告手続が理事者により作出・歪曲されたことを示すものである。

したがって、原告が山室陳述書を援用することは、原告の主張（理事者主導の捏造）と整合し、何ら論理矛盾を生じない。

６　社会的評価の低下および名誉感情侵害に関する被告村越の主張（第１０準備書面・第８、第１２準備書面・第２、第１３準備書面・第３）について

被告村越は、原告が社会的評価の低下の態様・程度・因果関係を具体的に立証していないと主張し、その根拠として、原告が令和５年４月２３日執行の市議会議員選挙において前回を上回る得票（４６３３票）を得たこと（乙Ｂ１６）を援用する。

しかし、ある表現が名誉毀損に当たるか否かは、当該表現が、一般の読者の普通の注意と読み方を基準として、対象者の社会的評価を低下させるに足りるものか否かによって判断されるのであって、現実に社会的評価が低下したこと、その程度、又は投稿との具体的因果関係まで、原告において個別に立証すべきものではない。

得票数は、知名度、投票率その他の多様な要因によって左右されるものであって、本件投稿による社会的評価の低下の有無を左右するものではない。

市民の負託を受けた公職たる議員に対し、行政のトップである市長が「悪質なパワハラをして議会でもみ消している」などと公然と非難すれば、有権者からの信用が失墜し、社会的評価が著しく低下することは明らかである。

被告村越が指摘する得票数の点は、名誉毀損の成否（社会的評価を低下させるおそれの有無）の問題と、損害論の問題とを混同するものであって、失当である。

７　原告の陳述書（甲３８）に対する被告村越の個別反論（第１２準備書面）について

（１）「先輩・年長者・親しい関係」に関する反論について

被告村越は、原告が、企画部次長小沢俊也氏について、高校の先輩であり個人的に親しい関係にあったことを根拠にパワーハラスメント行為の不存在を述べる点を捉え、相手が年長者・先輩・親しい関係にあることはパワハラ行為の不存在を基礎づけない旨主張する。

しかし、原告が陳述書において小沢との関係に言及したのは、小沢自身が原告に対し「でも、書けって言われたら、書くしかないじゃん」と述べたという、申告が理事

者の指示により書かされたものであることを示す、小沢自身の言明を裏付ける文脈においてである。

したがって、本件パワーハラスメント問題が作出されたものであることを端的に示しているのであって、失当である。

（２）「意趣返し」論について

被告村越は、原告の「意趣返し」論は客観的根拠を欠く推測にすぎず、被告村越は令和３年９月７日の市議会において、原告の言動という「原因」があってその「結果」として職員からの申告があった旨を一貫して答弁している（甲１４）と主張する。

しかし、被告村越の令和３年９月７日の議会答弁（甲１４）は、本件問題の存否が争われている間において、被告村越自身が行った自己に有利な弁解にすぎず、これをもって職員申告が原告の現実の言動を「原因」とするものであることが裏付けられるものではない。

また、被告村越は、市川市長選挙に落選した後、本件パワハラ騒動について、「一民間人なので承知していない」（甲１０）などと発言して、何ら詳細な説明をしてこなかった。にもかかわらず、本訴訟に至ってから、突如として自らの正当性を主張し始めたに過ぎず、被告村越の対応に一貫性は認められない。

８　結語

以上のとおり、被告村越各準備書面において新たに展開された主張および新たに援用された証拠は、いずれも、本件パワーハラスメント問題が理事者主導により作出された捏造であるという本件の核心を覆すものではない。

本件投稿の摘示事実の重要部分は真実ではなく、被告村越においてこれを真実と信ずるにつき相当の理由もない。

また、本件投稿のうち評価にわたる部分も、前提事実を欠き、公正な論評として違法性を阻却される余地はない。

したがって、被告村越による反論は、いずれも認められない。

第５　被告市川市の第２準備書面（別紙）、被告村越の第５～１３準備書面に対する認否

争う。

以上